

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5362/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี

โจทก์ร่วม

เด็ก หญิง ผ่องศรี อินทร์ สอน กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย ชาตรี ชุมศ รี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 278, มาตรา 284

จำเลยใช้อาวุธปืนบังคับและใช้กำลังจู่โจมโจทก์ร่วมไปกับจำเลยแล้วใช้กำลังบังคับจะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำตอนแรกเป็นความผิดฐานพาไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคหนึ่ง ส่วนการกระทำตอนหลังเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 แต่การกระทำทั้งสองตอนต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระเดียวกัน และตามพฤติการณ์เป็นเรื่องที่จำเลยกระทำไปโดยมีเจตนาจะกระทำชำเราโจทก์ร่วมเท่านั้น จึงเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกโดยมีอาวุธปืนพก 2 กระบอก พาเด็กหญิงผ่องศรี อินทรสอน อายุ 14 ปี เศษกับนางสาวพิกุล เจริญสุวรรณอายุ 17 ปี ไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้กำลังประทุษร้ายและใช้อาวุธปืนขู่ กระทำอนาจารและพยายามข่มขืนกระทำชำเรา เหตุเกิดที่ตำบลชำระ อำเภอบัวชุม จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงาน

ตำรวจจับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืน 2 กระบอกและกระสุนปืน 14 นัด เป็นของกลาง
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 80, 278, 284, 83, 339, 340
ตรี, 371, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2525 มาตรา 3, 4, 13 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ริมของ
กลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาได้ทักท้วงฟ้องศรี อินทรสอน และนางสาวพิกุลเจริญสุวรรณ ผู้
เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 278, 284, 339 วรรคสอง, 340 ตรี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ เรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามมาตรา 278 จำคุก 2 ปี ความ
ผิดตามมาตรา 284 จำคุก 3 ปี ความผิดตามมาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วย
มาตรา 340 ตรี จำคุก 15 ปี ความผิดตามมาตรา 371 กับความผิดฐานพาอาวุธปืน
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1
ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี รวมจำคุก 22 ปี ของกลางริบ ข้อหาอื่นให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคหนึ่ง และผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง มาตรา 8 ทวิวรรคสอง มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยใช้อาวุธปืนบังคับและใช้กำลังจุดคร่าโจทก์ร่วมที่ 1 ไปกับจำเลยก่อน แล้วใช้กำลังบังคับจะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 ในเวลาต่อมา ซึ่งการกระทำตอนแรกเป็นความผิดฐานพาโจทก์ร่วมที่ 1 ไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคหนึ่ง ส่วนการกระทำตอนหลังเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารโจทก์ร่วมที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 แต่การกระทำทั้งสองตอนดังกล่าวต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระเดียวกัน ประกอบกับตามพฤติการณ์ก็เป็นเรื่องที่ว่าจำเลยกระทำไปโดยมีเจตนาจะกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 เท่านั้น ดังนี้ จึงเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ไม่ใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องวางโทษเฉพาะบทที่มีโทษหนักที่สุด คือมาตรา 284 วรรคหนึ่ง เพียงกระทงเดียวแม้ความผิดทั้งสองฐานนี้จะต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกา แต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี และไม่ลงโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 เมื่อหักโทษส่วนฐานความผิดดัง

กล่าวออกแล้ว คงจำคุกจำเลย 5 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>